

1502295-11.2022.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/11/2022

... trazia consigo e guardava para fins de tráfico.

Na mochila, que estava com o adolescente, também foram encontrados um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas e a quantia de R\$ 99,00, em notas trocadas de cinco e dois reais. Informalmente, DENIS admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que estava auxiliando o adolescente a contabilizar o dinheiro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1502295-11.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502295-11.2022.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENIS WILLIAN MOREIRA DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos.

DENIS WILLIAN MOREIRA DA SILVA como incurso no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06. De acordo com a denúncia, no dia 30 de junho de 2022, por volta de 18h00min, no Caminho San Martin, nº 20, Vila Voturuá Independência, nesta cidade de São Vicente, o réu, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente P. H. L. DOS S., trazia consigo 82 (oitenta e duas) porções de maconha, pesando 206g (duzentos e seis gramas), e 182 (cento e oitenta e duas) pedras de crack, pesando 36g (trinta e seis gramas), e guardava 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 172g (cento e setenta e dois gramas), e 303 (trezentas e três) porções de cocaína, pesando 351g (trezentos e cinquenta e um gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 17/18), auto de constatação provisória (págs. 19/20) e fotografias (págs. 29/35).

Segundo restou apurado, policiais civis dirigiram-se ao local dos fatos para averiguar denúncia de tráfico de drogas, que ocorreria numa tenda azul. Lá, os policiais avistaram o denunciado, que segurava uma sacola plástica, e o adolescente PAULO, em poder de uma mochila preta, e resolveram abordá-los.

Ao notarem a presença dos policiais, DENIS e PAULO tentaram fugir por uma vegetação, mas foram alcançados e detidos. Feita a abordagem, em revista pessoal, foram encontradas, dentro da sacola plástica, 82 (oitenta e duas) porções de maconha e 182 (cento e oitenta e duas) pedras de crack e, dentro da mochila, 24 (vinte e quatro) porções de maconha e 303 (trezentas e três) porções de cocaína, que o denunciado trazia consigo e guardava para fins de tráfico.

Na mochila, que estava com o adolescente, também foram encontrados um caderno com anotações sobre o tráfico de drogas e a quantia de R\$ 99,00, em notas trocadas de cinco e dois reais. Informalmente, DENIS admitiu a prática do tráfico de drogas, afirmando que estava auxiliando o adolescente a contabilizar o dinheiro e as drogas.

O réu foi notificado (pág. 96) e apresentou defesa através de sua advogada constituída (págs. 80/84). Recebida a denúncia em 13/09/2022 (págs. 113/114). O réu foi citado (pág. 135). Em audiência realizada por videoconferência através da plataforma Microsoft Teams, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e interrogado o réu (pág. 138).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da denúncia (págs.142/150), enquanto a Defesa postulou pela absolvição ou desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/2006, fixação do regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e direito de recorrer em liberdade (pág.154/162).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.

A denúncia é procedente.

Em audiência, a testemunha Carlos Alberto Rocha Rodrigues, policial civil, narrou que durante uma averiguação no local dos fatos, ponto conhecido de tráfico de drogas, em união com sua equipe, avistaram dois indivíduos manuseando entorpecentes, sendo eles o réu e o adolescente Paulo, estando na posse de mochilas e sacolas, de modo que efetuavam a contabilidade do tráfico, realizada a abordagem, os averiguados foram encaminhados à delegacia.

Em interrogatório, o réu Denis Willian Moreira da Silva disse que antes de se dirigir ao curso de barbearia, decidiu efetuar a compra de entorpecentes para o consumo próprio, momento que os policiais chegaram ao local e deram voz de prisão, contudo, o denunciado alegou que o adolescente Paulo era quem estava efetivamente comercializando entorpecentes no local, de modo que ele era apenas um consumidor que, no momento da abordagem, estava com uma sacola na mão escolhendo a "maconha maior", imputando-o falsamente o crime de tráfico de drogas.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág.1), auto de exibição e apreensão (pág. 04), auto de constatação preliminar de substância (pág. 05) e laudo de exame químico toxicológico (págs.120/122 e 123/125), no qual evidenciam a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas em posse do denunciado, tratando-se de uma conjuntura típica do crime de tráfico, juntamente conjunto da prova oral colhida em ambas fases da persecução penal.

A autoria delitiva restou devidamente demonstrada, dado que os policiais narraram os fatos de forma coerente na fase policial, sendo renovada a versão sob o crivo do contraditório, confirmando que avistaram o réu em movimentação suspeita, uma vez que estava manuseando entorpecentes e efetuando a contabilidade referente ao

tráfico,

A versão trazida pelo acusado se mostra fantasiosa, pois não se coaduna com a realidade fática, visto que alegou que apenas o adolescente Paulo era quem estava efetivamente comercializando entorpecentes no local, de modo que os policiais injustamente imputaram o crime de tráfico a ele, não havendo nenhum indício inequívoco e contundente da existência deste fato.

Assim, restou demonstrado que o réu teve sua intenção dirigida ao fim de, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente P. H. L. DOS S., trazer consigo 82 (oitenta e duas) porções de maconha, pesando 206g (duzentos e seis gramas), e 182 (cento e oitenta e duas) pedras de crack, pesando 36g (trinta e seis gramas), e guardava 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 172g (cento e setenta e dois gramas), e 303 (trezentas e três) porções de cocaína, pesando 351g (trezentos e cinquenta e um gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão (pág. 17/18), auto de constatação provisória (págs. 19/20) e fotografias (págs. 29/35) e laudos de págs. 120/125.

Passo para a dosimetria da pena.

Em relação ao crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, atendendo-se os preceitos da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59 do Código Penal, reservando a análise da quantidade e variedade de entorpecentes para a terceira fase, fixo a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a circunstância atenuante atinente à menoridade relativa, todavia, nos moldes da súmula 231 do STJ "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", mantendo-se a pena inicial fixada.

Na fase derradeira, presente a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, Lei nº 11.343/06, referente à prática do tráfico de drogas envolvendo adolescente e, nesses termos, aumento a pena em 1/6 (um sexto), para atingir a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Nos moldes artigo 33, § 4º da Lei 11343/06, verifica-se a incidência da causa de diminuição, uma que o réu é primário e de bons antecedentes e, assim, diminuo a pena na metade, em virtude da quantidade e nocividade de drogas em posse do denunciado (82 (oitenta e duas) porções de maconha, pesando 206 (duzentos e seis) gramas, e 182 (cento e oitenta e duas) pedras de crack, pesando 36 (trinta e seis) gramas, e guardava 24 (vinte e quatro) porções de maconha, pesando 172 (cento e setenta e dois) gramas, e 303 (trezentas e três) porções de cocaína, pesando 351 (trezentos e cinquenta e um) gramas), para atingir, em definitivo a pena de de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, fixo o regime aberto para o cumprimento da pena.

Atendendo os requisitos dos artigos 43 e 44 do Código Penal, CONVERTO a pena privativa de liberdade pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes em serviços à comunidade no tempo da pena aplicada e multa, em seu valor mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e CONDENO o acusado DENIS WILLIAN MOREIRA DA SILVA, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento das penas de 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, sendo devidamente SUBSTITUÍDA pela pena RESTRITIVA DE DIREITOS consistentes a serviços a comunidade pelo tempo da pena aplicada e MULTA, em seu valor mínimo, fixando-se o regime aberto em caso de conversão.

Direito ao recurso em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

P.R.I.

São Vicente, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA